

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 연구용역 추진실태 특정감사

제 목 : 연구용역 원가계산 및 후속 관리 부적정

관계부서 : ▽▽팀, △△팀

내 용

1. 업무 개요

공사는 용역을 추진할 때에 필요시³⁰⁾ 원가계산용역기관³¹⁾에 원가 조사를 의뢰하여 그 계산금액을 입찰 및 계약의 예정가격 결정 등에 활용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 제2조에 의하면, 공기업·준정부기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규칙에서 정하는 바에 따르고, 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용한다고 되어 있다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에서 위임한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정한 기획재정부 계약예규³²⁾

30) 2013년 ●●팀에서 해외지사를 제외한 전 부서에 ‘용역구매 의뢰 변경 내용 안내 및 협조요청’ 공문을 발송하였고, 이 공문에 부가가치세 포함 2천2백만 원 이상의 학술연구용역은 기본품의시 공인 평가기관의 “비용 타당성 평가결과서”를 첨부하라는 내용이 있었음[관련문서 ●●팀-199(2013.01.29.)호]. 공인 평가기관은 원가계산용역기관을 의미함

31) 국가계약법 시행규칙 제9조 제1항 내지 제4항에 의한 기관으로 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 함
1. 정관 또는 학칙의 설립목적에 원가계산 업무가 명시되어 있을 것
2. 원가계산 전문인력 10명 이상을 상시 고용하고 있을 것
3. 기본재산이 2억원(제2항제2호 및 제3호의 경우에는 1억원) 이상일 것

32) 이 예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제1조에 의하면, 이 예규는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」에서 위임된 사항과 그

「예정가격작성기준」 제5조 제3항 및 제4항에 의하면, 계약담당자는 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량 산출 시 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조³³⁾에 의한 원가계산자료를 근거로 산정하여야 하고, 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다.

또한 국가계약법 시행규칙 제9조 제2항에 따라 계약담당자는 계약목적물의 내용·성질 등이 특수하여 스스로 원가계산을 하기 곤란한 경우에는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰할 수 있고, 「예정가격작성기준」 제32조 제5항에 계약담당자는 원가계산용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 국가계약법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 기획재정부 계약예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 해당 원가계산의 적정을 기하여야 한다고 되어 있다.

한편, 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제4조 제1항에 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가지는데, 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다고 되어 있다. 따라서 계약담당자는 입찰 시 요구한 과업내용이 계약서류에 누락됨이 없는지 확인하고, 과업내용과 산출내역서의 내용이 상호 부합하는지 재확인하여 계약 이후에 계약상대자와 불필요한 시비가 발생하지 않도록 하여야 한다.

그리고 국가계약법 제14조에 계약담당자는 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하여야

시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 되어 있음

33) 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나, 동 업체의 공정확인 결과를 활용하여 비목별 가격을 결정

한다고 되어 있고, 「용역계약일반조건」 제20조에 의하면 계약담당자는 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ‘2019 관광안내소 서비스 모니터링 평가’ 용역의 경우

▽▽팀은 감사대상기간 중 전국 관광안내소 서비스 모니터링 평가를 통한 서비스 개선 시사점 도출 등을 위해 ‘2019 관광안내소 서비스 모니터링 평가’ 용역 입찰을 추진하였는데[관련문서 ▽▽팀-333(2019.05.24.)호], 제안요청서에 따르면 주요 과업내용은 전국 관광안내소 현황 조사, 관광안내소 서비스 모니터링 평가(전국 안내소 전수조사) 및 이용자 서비스 만족도 조사(약 1,500개 표본)이며, 전문가 인터뷰는 과업내용에 포함되어 있지 않았다.

한편, ▽▽팀은 동 용역입찰의 기초가격 산정을 위해 원가계산용역기관³⁴⁾에 원가계산을 의뢰[관련문서 ▽▽팀-303(2019.05.09.)호]하였는데³⁵⁾, 원가조사보고서에는 과업내용에 없는 전문가 심층 그룹인터뷰 비용 2,340천 원이 포함되었다. 그러나, ▽▽팀은 이에 대한 수정 조치 없이 이 원가조사보고서의 산출금액(194,604천 원)을 기초금액으로 하여 ●●팀에 입찰공고를 의뢰[관련문서 ▽▽팀-337(2019.05.28.)호]하였다.

이후 ▽▽팀은 [표]와 같이 계약을 체결하였는데[관련문서 ▽▽팀-415(2019.07.10.)호], 계약서의 붙임서류인 “과업지시서”에 전문가 심층 그룹인터뷰에 대한 내용은 없었으며, 이에 따라 계약상대자는 전문가 심층 그룹인터뷰를 진행하지 않았다.

34) 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제31조의 요건을 갖춘 기관을 말함

35) 기안자 4급 H, 중간결재자 3급 I, 전결자 2급(팀장) J

조사업체는 (사)▽▽▽이고, 원가조사용역 대가는 1,650천 원임

예정원가 조사 용역 계약서류에는 과업내용과 관련하여 “계약상대자는 「2019년도 관광안내소 서비스 모니터링 평가 용역」의 예정원가조사 용역을 성실하게 수행하기로 한다”라고 기재되어 있을 뿐, 원가계산의 기초가 되는 과업내용서가 첨부되어 있지 않았음

[표 1] '2019 관광안내소 서비스 모니터링 평가' 용역 개요

계 약 명	계약기간	계약금액(천원)	업체명	계약방법
2019 관광안내소 서비스 모니터링 평가	2019.7.12.~ 2019.12.31.	190,000	(주)○○○○	제한경쟁 (협상에 의한 계약)

이와 같이 ▽▽팀은 과업내용서(과업지시서)에 포함되지 않은 과업수행 비용이 원가조사보고서에 포함되어 있음에도 이를 제대로 확인하지 않고 잘못 산출된 원가를 기초금액으로 하여 입찰을 진행하여, 불필요하게 예산³⁶⁾을 낭비할 위험을 공사에 초래하였다.

나. '2019 기준 캠핑관광 이용객 실태 조사' 용역의 경우

△△팀은 감사대상기간 중 캠핑장 운영현황 및 이용 실태 등 캠핑산업 현황 파악을 위해 '2019년 기준 캠핑산업 현황 통계 조사' 용역 입찰 시행 문서를 기안하였는데 [관련문서 △△팀-265(2020.04.17.)호]³⁷⁾, 기안문에 첨부된 제안요청서 10페이지에는 성과품 제출수량이 결과보고서 10부와 전자파일로 되어 있고³⁸⁾, 원가계산보고서는 최종보고서 100부를 기준으로 비용($300\text{면/부} \times 50\text{원/면} + 3,000\text{원/부} = 1,800,000\text{원}$)이 산출되어 있었다.

이에 따라 감사팀에서는 일상감사 의견으로 필요 산출물의 수량과 원가산출의 적정성을 재검토하여 입찰공고를 진행하도록 의견을 제시하였는데, △△팀에서는 원가계산보고서는 수정하지 않고, 제안요청서의 산출물 수량을 결과보고서 100부와 전자파일로 수정하여 ●●팀에 입찰공고를 의뢰하였다.[관련문서 △△팀-284(2020.04.23.)호]³⁹⁾

36) 2,728,440원: 2,340,000원{과업내용서에 포함되지 않은 전문가 심층 그룹인터뷰(FGI) 비용} * 1.06(일반관리비 6% 적용) * 1.1(이윤 10% 적용)

37) 담당자 3급 K, 2급 D, 전결자 1급 L

38) 과업내용서에는 성과품의 종류만 제시되어 있고, 수량은 제시되어 있지 않았음

39) 담당자 3급 K, 전결자 2급 D

△△팀은 2020. 7. 9. 최종 낙찰자와 계약을 체결하였는데, 입찰공고시 과업내용서에는 용역산출물의 수량이 명확히 제시되어 있지 않고, 제안요청서에는 용역산출물의 수량이 제시되어 있었으므로 최종 계약체결 시 과업내용서에도 용역산출물 수량을 명기하거나, 또는 제안요청서에 제시된 산출물 수량을 준수하여 이행하도록 명확히 하여야 하나 그렇게 하지 않고 계약을 체결하였다[관련문서 △△팀-407(2020.06.17)호]⁴⁰⁾. 또한, 계약금액 산출내역서에는 인쇄비 6,000,000원(200원 × 300명⁴¹⁾ × 100부)이 계상되어 있는데, 이 인쇄비가 최종보고서 제작을 위한 인쇄비인지, 조사과정에서 필요한 여타 인쇄물을 위한 비용인지 등을 명확히 하지 않고 계약을 체결하였다.

[표 2] '2019년 기준 캠핑산업 현황 통계 조사' 용역 계약 개요

계약방법	계약기간	계약명	계약금액(천원)	업체명
제한경쟁 (협상에 의한 계약)	2020.7.9.~ 2020.12.11.	2019년 기준 캠핑관광 이용객 실태 조사 ⁴²⁾	172,000	(주)♣♣♣, (사)♠♠♠ *공동수급

이후 계약을 체결했던 직원이 아닌 다른 직원(4급 M)이 2020. 8. 1.부터 용역 관리를 담당⁴³⁾하게 되었고, 코로나19 확산 및 여름철 장마기간으로 인한 캠핑장 실사조사 지연으로 조사 수행을 위한 추가기간이 필요함에 따라 2020. 10. 30. 계약기간 연장에 관한 변경계약을 체결[관련문서 △△팀-650(2020.10.30.)호]하여 2020. 12. 16.에 검사를 완료(검사번호 S01201216012)⁴⁴⁾하고 계약대가를 지급하였는데⁴⁵⁾, 계약상대자로부터

40) 담당자 4급 F, 3급 K, 전결자 2급 D

41) 300면의 오타로 추정됨

42) 입찰에 부쳤던 용역명은 “2019년 기준 캠핑산업 현황 통계조사”였으나, △△팀에서 ●●팀으로 계약체결 의뢰 시 변경사유를 제시하지 않고 “2019년 기준 캠핑관광 이용객 실태조사”로 명칭을 변경하여 의뢰하였음[관련문서 △△팀-284(2020.04.23.)호]

43) 용역 감독원 임명서는 2020. 8. 25.(계약번호 S01200709002)자로 되어 있음

44) 용역 감독원 4급 M, 감사원 2급(팀장) D

45) (사)♠♠♠ 대가 지급 지출결의서 2020051689(기표일자 2020. 12. 16.), (주)♣♣♣ 대가 지급 지출결의서 2020051785(기표일자 2020. 12. 16.)

수령한 최종보고서는 약 15권⁴⁶⁾이었다.

이와 같이 △△팀은 입찰 기초금액 산정과 관련하여 제안요청서의 내용과 달리 원가조사보고서에 과다한 비용이 계상되었음에도 이를 제대로 확인하지 않고 문서를 기안하여 내부결재를 진행하였고, 내부결재 과정 중 감사팀으로부터 용역 원가계산의 불합리한 사항에 대하여 재검토하도록 일상감사 의견을 제시받았음에도 필요한 보고서의 수량을 제대로 검토하여 원가조사보고서를 수정하지 않고 제안요청서 상의 보고서 수량을 100부로 수정하여 입찰공고를 진행하였으며, 이후 이를 과업내용서 등 계약문서에 제대로 반영하지 않고 계약을 체결한 후, 후속 관리에도 소홀히 하는 등 불필요하게 예산⁴⁷⁾을 낭비할 위험을 공사에 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

1. ‘2019 관광안내소 서비스 모니터링 평가’ 용역의 경우

이 건의 관련자⁴⁸⁾들은 “전문가 심층 그룹인터뷰(FGI)”를 과업수행 과정에서 있을 수 있는 기타경비의 전문가 자문활동의 개념으로 이해하였고, 전문가 자문 실시 여부는 입찰에 참가하는 업체에서 결정할 사항으로 판단하였으며, 원가계산 용역기관에는 과업내용서를 메일로 전달하였고, 업무진행과정에서 과업내용서의 내용이 업데이트 되어 당시 원가계산 용역기관에 보낸 과업내용서는 남아있지 않다고 답변하였다. 그리고 기타경비는 과업내용서에 해당 항목을 모두 적시하기 어려운 한계가 있고, 실제 계약금액은 기초금액 194,604천 원에 미치지 않는

46) 감독원은 계약상대자로부터 받은 보고서의 정확한 수량을 기억하지 못하고 있었으며, 대략 15권 정도로 기억하고 있었음

47) 원가조사보고서를 기준으로 할 경우, 1,783,980원: 1,800,000원(100권)*85/100*1.06(일반관리비 6% 적용) * 1.1(이윤 10% 적용)

48) 4급 H(現 ●●팀), 3급 I(現 ◆◆팀), 2급 J(現 ○○팀)

190,000천 원으로 산출내역에 전문가 심층 그룹인터뷰 비용이 포함되지 않았으며 협상을 통해 당초 계획된 조사 표본수보다 확대하여 조사를 실시하였다고 답변하였다.

그러나 과업내용서(또는 제안요청서)에 제시되지 않은 과업수행 비용을 임의로 용역수행 과정에서 있을 수 있는 비용으로 보고 기초금액에 포함하여 입찰을 진행할 경우, 입찰에 참여하는 자는 입찰공고문에 제시된 기초금액이 발주기관이 제안요청서에 제시한 과업내용에 대한 이행 대가로 책정한 예산이라 여기고 투찰에 참여할 것이고, 이 때 입찰참여업체가 기초금액으로 투찰을 하고 우선협상대상자로 선정된 후 발주기관이 제시한 과업내용에서 변경 없이 계약을 체결할 경우 공사는 과업내용서에 제시하지 않았음에도 임의로 원가에 계상한 과업수행비용만큼의 예산을 낭비하게 된다. 그리고 기타경비는 과업내용서에 항목을 모두 적시하기 어렵다는 의견을 제시하였는데, 계약담당자는 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량 산출 시 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하여야 하므로 과업내용서를 기준으로 비목별 물량과 비용을 산출하여야 하고, 기타 관리활동부문에 발생하는 제비용은 일반관리비로 산정함이 타당하다.

또한, 전문가 심층 그룹인터뷰의 수행여부에 대하여 계약상대자가 제안할 수는 있지만, 발주기관이 제시한 과업내용 수행비용을 기준으로 계약대가를 산출하고 제안사항이 있을 경우 발주기관과 합의하여 기초금액 범위 내에서 과업내용의 가감에 상당하는 금액을 증감할 수 있는 것이므로, 협상을 통한 최종 계약금액이 입찰 기초금액보다 낮은 것과 관계없이 과업내용서에 제시되지 않은 과업이행 비용을 임의로 기초금액에 포함하여 계약상대자의 용역대가 산출에 불합리한 기준을 제시

한 관련자의 행위는 정당하다고 인정하기 어렵다.

아울러, 관련자들이 전문가 심층 그룹인터뷰를 과업수행 과정에서 있을 수 있는 기타경비의 전문가 자문활동 개념으로 이해하였다고 답변하였는데 예정원가조사서에는 경비(회의비)에 자문위원 수당이 별도로 책정되었으므로 이와 별도로 과업내용서에 기재되지 않은 전문가 심층 그룹인터뷰비용을 원가에 추가한 사유를 납득하기 어렵다.

또한, 원가계산 용역기관에 보낸 과업내용서가 남아있지 않다고 답변한 것과 관련하여 원가계산용역 추진 시 원가계산을 의뢰하는 해당 용역의 과업내용서는 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 제32조 제3항 1호의 부실원가계산 여부 확인의 기준이 되므로 원가계산용역 계약 시 계약서류의 일부로서 보관함이 바람직하다.

2. ‘2019 기준 캠핑관광 이용객 실태 조사’ 용역의 경우

△△팀은 부서에서 보관문제로 산출내역서 상 인쇄부수 총 100부 중 일부수량만 먼저 수령하였고, 나머지 수량은 업체에 요청하여 즉시 수령하겠다는 의견을 제시하였는데, 성과품을 검사할 때에는 내용과 수량을 함께 확인하여야 하는 것이고, 2020. 12. 16. 검사를 완료하고 대가를 지급한 연구용역의 성과물을 2021년 3월 말까지 수취하지 않고 있는 것은 적정한 용역관리로 보기 어렵다. 아울러 2020. 8. 1. 용역 담당자 변경 시 성과품 수량 관리 등 세부적인 부분에 대한 인수인계는 다소 미흡하였고 향후 팀원 인수인계 사항에 대해 더욱 면밀히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.⁴⁹⁾

49) 후임자는 계약 시점의 일상감사 제시 의견 등의 상황을 알기 어려웠고, 과업내용서에 산출물의 수량이 명시되지 않았으며, 산출내역서의 ‘인쇄비’ 내역도 그 목적물이 명확하지 않아 제출받아야 할 최종보고서의 수량을 알기 어려웠던 사정을 처분에 감안하였음

조치할 사항

한국관광공사 사장은 연구용역의 과업내용에 부합하지 않게 용역원가를 계산한 후 이 금액을 기초금액으로 입찰에 부치거나, 원가계산의 적정성에 대한 일상감사 검토의견에도 이를 소홀히 하고 계약을 진행한 후 이후 관리를 제대로 하지 않아 불필요하게 예산을 낭비할 위험을 공사에 초래한 관련자들에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)